大理州大理经济技术开发区大理满江理想生活小镇•花坞许诺小镇建设项目“2•16”较大坍塌事故调查报告

来源：大理州应急管理综合行政执法支队　发布时间：2025-06-20　浏览量：1568

2025年2月16日15时许，大理经济技术开发区理想生活小镇·花坞许诺小镇［］建设项目2－1组团景观、管网、道路、挡墙工程发生一起较大坍塌事故，造成3人死亡、1人轻伤，直接经济损失约315．45万元。

事故发生后，省委、省人民政府高度重视，省委、省人民政府主要领导和有关分管领导分别作出批示，要求统筹好发展和安全，核查事故原因、加强管理、落实责任，抓紧安全生产工作。州人民政府主要领导作出批示，要求认真落实省委、省人民政府领导的批示精神，迅速查明原因，做好相关工作，并举一反三，严防此类事故发生。州人民政府及时成立了善后处理工作组，开展事故现场救援、善后处置等工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定和《较大生产安全事故查处挂牌督办通知书》（云安事故督办〔2025〕1号）要求，大理州人民政府及时成立了由州人民政府分管领导任组长，州公安局、州住房和城乡建设局、州应急管理局、州总工会等部门和大理市人民政府有关负责同志为成员的大理市“2·16”较大事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查，并邀请有关专家参与，州监察委员会派员介入事故调查。

事故调查组认真贯彻落实省州党委政府批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证和专家认定等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡和经济损失等情况，认定了事故性质以及事故相关单位和人员的责任，查明了有关地方政府和相关部门在监管方面存在的问题，深入剖析事故暴露的突出问题，提出主要教训和整改措施建议。

经调查认定，大理州大理经济技术开发区大理满江理想生活小镇·花坞许诺小镇建设项目“2•16”较大坍塌事故是一起因施工总包单位对工程项目建设施工管理缺失，施工分包单位擅自盲目组织施

工作业人员在外倾斜变形和斜支撑能力不足的挡墙下违规冒险作业造成人员伤亡的较大生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

大理满江理想生活小镇·花坞许诺小镇建设项目（以下简称项目）位于大理州经济技术开发区满江南部片区，于2018年1月取得《投资项目备案证》，项目负责人：吕某。因项目设计变更及国家“保交楼”项目建设需要，项目2－1组团于2024年5月再次办理了《建筑工程规划许可证》，于2024年12月再次办理了《建筑工程施工许可证》。2024年5月22日，公司签订《建设单位法定代表人授权委托书》，委托杨某某为2－1组团工程项目负责人，对项目建设全面负责。2024年12月，项目2－1组团主体工程建设完成后，刘某作为中间人，从中牵线，促成大理万象置业有限公司将景观、管网、道路、挡墙工程发包给中锦恒业建设集团有限公司安宁分公司，并签订《云想山·花坞许诺小镇项目2－1组团景观、管网、道路、挡墙工程合同》，工程景观面积约8368㎡，含税总价361．68万元（超过100万元）。截止事发当日，项目2－1组团景观、管网、道路、挡墙工程未办理建筑工程施工许可。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1．建设单位情况

大理万象置业有限公司为大理满江理想生活小镇·花坞许诺小镇建设项目2－1组团景观、管网、道路、挡墙工程建设单位。公司成立日期：2010年11月26日，统一社会信用代码：915329＊＊＊＊＊＊＊＊＊874K，注册资本：壹亿元人民币，类型：有限责任公司，法定代表人：杨某，经营范围：房地产投资开发、经营及管理等。公司取得房地产开发企业资质证书，证书编号：云建房证开字（2024）278号，资质等级：二级，有效期至2027年4月19日。

2．设计单位情况

云南漫格园林景观规划设计有限公司为项目2－1组团景观、管网、道路、挡墙工程设计单位。公司成立日期：2009年9月8日，统一社会信用代码：915301＊＊＊＊＊＊＊＊1735，注册资本：200万元人民币，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：王某琪，经营范围：园林绿化工程设计及技术咨询等。公司取得工程设计资质证书，证书编号：A253＊＊＊840，资质等级：风景园林工程设计专项乙级，有效期至2025年3月2日。

公司于2019年与大理万象置业有限公司签订《满江二、三期景观施工图设计合同》。拟定技术总监：张某，项目经理、结构设计师：何某武，施工图设计负责人、项目对接人：冯某。

3．监理单位情况

云南晨阳精诚建设监理咨询有限公司为项目2－1组团景观、管网、道路、挡墙工程监理单位。公司成立日期：2002年3月11日，统一社会信用代码：915329＊＊＊＊＊＊＊＊861T，注册资本：300万元人民币，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），公司法定代表人：张某龙，经营许可范围：工程建设项目管理、建设工程设计、工程建设监理等。公司取得工程监理资质证书，证书编号：E153＊＊＊925，资质等级：房屋建筑工程监理甲级，有效期至2025年12月30日。

2019年1月15日，公司与大理万象置业有限公司签订《大理满江理想生活小镇·花坞许诺小镇二期、三期项目建设工程项目委托监理合同》，并相继3次签订补充协议。项目总监理工程师：杨某兴，专职监理员：杨某彬。

4．施工单位情况

（1）施工总包单位

中锦恒业建设集团有限公司安宁分公司为项目2－1组团景观、管网、道路、挡墙工程承包单位。公司成立日期：2023年2月17日，统一社会信用代码：915301＊＊＊＊＊＊＊＊XM14，类型：其他有限责任公司分公司，主要负责人：刘某华，经营许可范围：建设工程施工、建筑劳务分包等。公司董事长：刘某华，总经理：刘某云，分管工程副总经理：刘某其。

2024年12月，公司通过交纳管理费、施工资质和资格证书使用费等方式，借用中锦恒业建设集团有限公司建筑业企业资质证书、安全生产许可证及项目管理人员资格证书，与大理万象置业有限公司签订《云想山花坞许诺小镇项目2－1组团景观、管网、道路、挡墙工程合同文件》，由公司承包项目2－1组团景观、管网、道路、挡墙工程，总工期180天。2023年2月17日，公司与中锦恒业建设集团有限公司签订《建设单位法定代表人授权委托书》，同意公司在投标、评标、合同谈判过程及合同执行中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，并同意使用中锦恒业建设集团有限公司资质及安全生产许可证从事经营活动。项目2－1组团景观、管网、道路、挡墙工程项目负责人：张某，项目技术负责人：张某，专职安全员：王某菲，质量员：陈某伟。

（2）施工分包单位情况

云南凰佑建筑劳务有限公司为项目2－1组团景观、管网、道路、挡墙工程施工分包单位。公司成立日期：2022年12月5日，统一社会信用代码：915308＊＊＊＊＊＊＊＊W920，注册资本：200万元人民币，类型：有限责任公司，法定代表人：吴某兴，经营许可范围：建筑劳务分包、建设工程施工等。公司取得建筑业企业资质证书，资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期至2028年3月9日。公司取得建筑施工安全生产许可证，证书编号：（云）JZ安许证字［2023］706294，有效期至2026年12月13日。

2024年9月21日，公司与中锦恒业建设集团有限公司安宁分公司签订《劳务分包合同》，承包范围内为项目2－1组团景观、管网、道路、挡墙工程的人工材料等内容。公司派驻工程施工现场代

表：姚某会，材料员：吴某禄。

（三）事故相关单位安全管理情况

1．云南凰佑建筑劳务有限公司。公司制定了《管理手册》，对安全质量有关要求进行了规定；制定了《安全生产责任制》，对各类人员的安全生产责任进行了明确。公司对项目2－1组团景观、管网、道路、挡墙工程的施工人员开展了三级安全教育、班组班前安全教育、从业人员安全教育考试、工程安全技术交底等工作。在工程建设施工中，公司未设置工程项目安全管理机构，未配备安全管理人员，仅由工程施工现场代表姚某会和无施工资格证书的自然人刘某对工程项目实施管理。

2．中锦恒业建设集团有限公司安宁分公司。公司制定了《大理满江理想生活小镇·花坞许诺小镇（二期1组团）项目附属工程专项事故应急预案》《大理满江理想生活小镇·花坞许诺小镇（二期1组团）景观、管网、道路及挡墙工程安全文明施工措施方案》。公司在承包项目2－1组团景观、管网、道路、挡墙工程后，未设置工程项目安全管理机构，未配备安全管理人员，仅由无施工资格证书的自然人刘某对工程项目实施管理。

3．云南晨阳精诚建设监理咨询有限公司。公司编制了《建设工程安全管理制度》《监理人员岗位职责》《项目监理规划》《监理实施细则》《安全文明施工监理规划》《安全文明施工监理实施细则》，与项目负责人签订《监理单位项目负责人质量责任承诺书》《总监理工程师安全生产承诺书》；在监理工作中，如实填写记录《工程监理日志》。

2025年1月5日，公司向中锦恒业建设集团有限公司安宁分公司下发《监理工程师通知单》和《工程暂停令》，表明11栋室外挡墙不满足设计要求，存在较大安全及质量隐患，要求实施暂停施工。1月13日，公司向中锦恒业建设集团有限公司安宁分公司下发《监理工程师通知单》，指出挡墙与设计图纸不符，后期存在较大安全及质量隐患，并对2025年1月5日所发《工程暂停令》再次强调。1月14日，公司向建设单位递交《监理工作联系单》，表明“11栋室外挡墙存在安全及质量隐患，首先采用砖砌且直接砌筑于土面，已存在质量隐患也不满足设计要求”。1月15日，公司组织监理例会，指出中锦恒业建设施工的二期一组团11栋砌筑的挡墙存在较大安全隐患，已经下发两次监理通知单，以会议形式告知建设单位，后期发生任何安全质量事故均由中锦公司负责。

4．云南漫格园林景观规划设计有限公司。公司未向工程项目施工现场派驻设计代表，仅以腾讯视频会议及微信交流的形式进行技术交底，未就施工图设计文件向施工单位作出详细说明。

5．大理万象置业有限公司。公司设置了项目组织管理机构，制定了项目安全管理制度，针对安全文明施工检查考核及检查评价、管理要求等开展了教育培训，召开会议对参建单位进行了安全管理制度交底，召开项目会议要求参建单位对重大安全隐患问题实施整改，在高边坡安全隐患排查中发现隐患23条，并逐条制定了整改措施。2025年1月7日，公司向中锦恒业建设集团有限公司安宁分公司下发了《外部联络单》，指出项目2－1组团11号楼周边挡墙基础及挡墙未按图进行施工，存

在较大安全隐患，并要求立即对未按要求施工挡墙进行停工整改，整改完成后报监理单位和建设单位验收通过后再进行后续建设施工工作。

（四）地方政府及监管部门履职情况

1．大理经济技术开发区党工委、管理委员会。与区党政领导签订了《党政领导安全生产责任书》，与所属部门签订了《安全生产责任状》。2024年，向区各有关部门和各企业印发了《关于进一步加强岁末年初暨2025年元旦、春节期间安全生产工作的通知》等文件，2次组织区各企业安全生产岗位人员开展安全生产及安全事故应急救援培训。2024年联合大理市应急管理局或单独对有关企业进行安全生产监督检查55户（次）。2025年以来，根据人员变动情况，及时调整完善安全生产组织机构。7次在有关会议中，对安全生产工作进行了学习研究、重点强调和安排部署。向区内有关部门和各企业转发了市安委办《关于切实做好2025年春节和“两会”期间安全生产工作的提醒函》，通过微信群及时向区内有关企业转发了应急管理部的“节后复工复产安全提示”。事故发生后，印发了《大理经济技术开发区安全生产大检查工作方案》，转发了市安委办《关于切实加强企业复工复产安全防范工作的通知》。对区内企业进行安全生产监督检查13次。

2．大理经济技术开发区住房和城乡建设主管部门。依据《大理白族自治州人民政府关于明确大理经济技术开发区第一批行政职权的批复》，同意大理经济技术开发区管理委员会在辖区范围内行使州级、县市级有关行政职权，其中包括建筑工程施工许可证核发，建设工程安全生产监督检查，对建筑施工企业安全生产条件以及对建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员持证上岗、教育培训和履行安全职责情况的行政检查等职能职权。

该单位成立了安全生产工作领导小组，制定并印发了《大理经济技术开发区住房和城乡建设局安全生产一岗双责实施细则》。2024年，印发了《关于做好在岁末年初建筑施工领域安全生产工作暨第四季度在建项目安全生产集中检查的通知》等文件，针对区内企业召开了安全生产培训会议。全年共开展工程质量监督巡查432次，下达安全限期整改通知9份；开展施工安全日常监督检查25次，下达建设工程安全限期整改通知19份、停工整改通知3份，其中2024年12月27日在对该项目片区2－4、3－2组团工程检查时，向施工单位提出4条涉及边坡支护施工安全隐患的整改意见，并责令施工单位于2025年1月5日前限期整改。2025年以来，先后印发了《关于做好建筑工地大风天气安全生产工作和春节假期前安全检查的通知》《关于做好2025年节后复工相关工作的通知》《关于进一步规范办理房屋建筑和市政工程中止、恢复施工质量安全监督有关工作程序的通知》，开展施工安全日常监督检查2次。事故发生后，召开了住建领域质量安全工作会议，印发了《关于开展在建项目节后复工质量安全隐患集中治理检查的紧急通知》，并对区内在建项目检查5次，下达安全限期整改通知8份、停工整改通知书1份。

3．大理市满江街道办事处。制定印发了《大理市满江街道内设机构运行工作方案》《满江街道领导班子成员安全生产职责清单》《成立满江街道应急处置领导小组的通知》等文件，对辖区内的

建筑工程、安全生产、应急管理等工作进行了明确分工。2024年，印发了《大理市满江街道岁末年初暨2025年春节期间安全隐患排查检查工作方案》《满江街道安全生产大检查工作方案》等文件。定期召开会议研究安排安全生产工作。两次下发安全生产隐患排查和自建房安全生产工作提醒函。与安委会成员单位签订《2024年度安全生产责任状》15份，与辖区村（居）单位签订《安全生产工作目标责任书》10份。全年对辖区内生产经营单位开展安全生产检查48次，与被检查单位签订《履行安全生产主体责任承诺书》2份，向辖区内自建房户主和施工队发放《施工安全通知书》37份。事故发生后，召开了建筑领域安全生产警示教育会议，学习各级关于安全生产的指示精神，并部署了安全风险隐患排查工作。

（五）事故发生经过

事故发生前，监理单位发现施工分包单位未按设计要求，采用370mm砖砌墙作为挡墙，在背土回填后砖砌挡墙向外倾斜变形，东北角转角处出现较大竖向裂缝的问题后，于2025年1月5日、1月14日先后两次向施工单位下发拆除砖砌挡墙的返工通知，并书面向建设单位报告，但因临近春节放假等原因，施工单位未实施拆除返工。春节收假后，施工单位未办理复工报审，私自复工。2月16日14时40分许，施工单位在未向监理单位和建设单位申报的情况下，安排杨某春、谢某洪、刘某锋、姚某会、吴某禄等5名作业人员在项目2－1组团11栋东南侧挡墙边进行场地清理和挡墙加固作业，并使用了4根Φ48钢管作为斜撑杆支撑外倾变形挡墙，之后挡墙突然坍塌，支撑钢管被压弯成对折，在挡墙下作业的3人（杨某春、谢某洪、刘某锋）被倒塌的墙体压埋，经到场的120人员抢救无效后死亡，1人（姚某会）在压埋范围边缘，左手受轻伤。此次事故共造成3人死亡1人轻伤。

（六）事故现场情况

倒塌挡墙为砖砌体挡墙，无基础嵌固埋深，位于项目2－1组团11栋建筑东南侧填方区，倒塌的挡墙长约25米、出土高度2．8米至3．0米，挡墙基底持力层以回填土为主。压埋区发现4根弯折的Φ48钢管（长约3米），另有撬棍1根（长约1．5米）和短钢管2根（长约1米）。东段未倒塌部分挡墙向外倾斜变形，东北角转角处有较大竖向裂缝。事故现场情况见图1、图2。



图1 挡墙坍塌段现场图



图2 挡墙东北角现场图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1．人员伤亡情况

（1）杨某春，女，汉族，56岁，云南凰佑建筑劳务有限公司临时用工人员，在事故中死亡。

（2）谢某洪，男，汉族，55岁，云南凰佑建筑劳务有限公司临时用工人员，在事故中死亡。

（3）刘某锋，男，汉族，53岁，云南凰佑建筑劳务有限公司临时用工人员，在事故中死亡。

（4）姚某会，男，汉族，43岁，云南凰佑建筑劳务有限公司员工，项目现场管理人员，在事故中轻伤。

2．直接经济损失情况

该事故造成3人死亡、1人轻伤，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB／T 6721），核定直接经济损失约315．45万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年2月16日15时53分，大理市公安局指挥中心接云南凰佑建筑劳务有限公司吴某禄的事故报警电话后，立即指令经开区派出所组织警力并联系卫健、应急、消防救援等相关部门赶赴现场处置，并将情况报送市人民政府和州公安局。16时30分许，大理经济技术开发区接到满江街道情况报告后向上级首报，同时主要领导带领相关工作人员立即赶赴现场，开展处置工作。16时43分，大理市人民政府接市公安局信息报告后立即向州委、州政府报告，州政府总值班室接报后立即向省委、省政府报告，州委、州政府主要领导立即作出工作要求，州人民政府分管领导带领有关部门相关领导第一时间赶赴现场开展处置，并于17时许将情况通报大理州应急管理局。16时45分大理市应急管理局接到大理市人民政府值班室情况通报，接报后相关领导和工作人员立即前往现场进行事故处置，并于16时49分向州应急管理局电话报告，州应急管理局接报后立即向省厅电话首报并通知相关领导和工作人员前往现场进行事故处置，17时31分，州应急管理局应急指挥中心通过系统向省厅值班室报送事故信息首报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，施工现场工人吴某禄立即拨打120急救电话，并向大理市公安局电话报警。120急救中心接报后立即派出救护车辆和人员赶赴现场抢救伤员，市公安局接警后随即指令经开区派出所赶赴现场，并同步通报119、120协同处置。事故接报后，大理州人民政府分管领导迅速赶到现场，及时组织公安、应急、住建、卫健、消防救援等相关部门按职责分工有序开展救援和善后处置等各项工作。应急部门在州政府领导统筹指挥下组织协调各方力量，公安部门迅速疏散周边围观群众、

控制相关责任人员并加强现场警戒，卫健部门及时调配医疗救护资源，住建部门及时责令事故现场停工整改并对事故现场进行封闭，大理经济技术开发区管委会立即启动应急预案，成立善后处置工作专班。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，谢某洪、杨某春、刘某锋3人经120现场抢救无效死亡，轻伤者姚某会被送往大理州人民医院治疗，并于2月28日康复出院。善后工作处置专班积极协调当事人公司（云南凰佑建筑劳务有限公司、中锦恒业建设集团有限公司安宁分公司）与3名死者家属签订了人民调解赔偿协议书，于2025年2月24日前全部赔偿到位。3名死者均已火化安葬，家属思想情绪稳定，社会舆情平稳。

（四）事故应急处置评估

事故发生后州政府领导立即赶赴事故现场指挥处置，大理经济技术开发区管委会及时启动应急预案，州市公安局对现场和涉事人员进行有效控制，州卫健委及时调配救护资源，州住建局及时对事故现场进行封闭并责令停工整改，州市应急局和大理经济技术开发区管委会安监局在州政府领导统筹指挥下，有效组织协调各方力量，坚持安全、科学、精准、高效的救援原则，全面分析研判可能发生的各类危害，科学做好应急处置工作，应急响应及时、组织指挥有效、救援行动迅速、善后处理平稳有序。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1．施工分包单位（云南凰佑建筑劳务有限公司）在填方场地上采用370mm砖墙作为挡墙（坍塌段长25．0米、挡墙出土高度2．8至3．0米），未按设计要求采用混凝土悬臂式挡墙，未对挡墙基底持力层及承载能力进行确认，直接在回填土上浇筑100mm厚砼垫层后砌筑挡墙，未抄平基底，无基础嵌固埋深，挡墙的背土回填后，砖砌挡墙向外倾斜变形。

2．施工分包单位（云南凰佑建筑劳务有限公司）未办理复工报审，私自复工；现场施工负责人安全意识淡薄，违章指挥施工作业人员，在外倾变形的挡墙前冒险作业：在挡墙前设了4根Φ48钢管斜撑杆，斜撑杆上端插入挡墙泄水孔，下端支在填方区场地土上，由于钢管斜撑杆支顶，砖砌挡墙产生应力集中，撑杆下端场地土支撑能力不足，导致挡墙突然坍塌，支撑钢管被压弯成对折，在挡墙下作业的3人被倒塌的墙体压埋致死，1人在压埋范围边缘，左手受伤。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1．根据云南乾盛司法鉴定中心（司法鉴定许可证号：530111105）《司法鉴定意见书》（云南乾盛 ［2025］病 鉴字第0062号）鉴定意见，事故中死者刘某锋的死亡原因符合外力作用致胸腹部、

四肢等多发损伤并呼吸循环衰竭死亡。

2．根据云南乾盛司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（云南乾盛 ［2025］病 鉴字第0063号）鉴定意见，事故中死者杨某春的死亡原因符合外力作用致颅脑、胸部、四肢等多发损伤并呼吸循环衰竭死亡。

3．根据云南乾盛司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（云南乾盛 ［2025］病 鉴字第0064号）鉴定意见，事故中死者谢某洪的死亡原因符合外力作用致颅脑、胸部、四肢等多发损伤并呼吸循环衰竭死亡。

（三）其他可能因素排除

经公安机关侦查排除人为故意伤害因素等影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故有关单位

1．云南凰佑建筑劳务有限公司。无施工承包资质，以劳务分包的名义承揽工程项目；对承揽的工程项目管理不到位，未按设计图纸组织挡墙建设施工，仅由无施工资格的自然人对工程项目实施管理；未配备安全管理人员，未建立健全全员安全生产责任制和项目安全管理体系；安全教育培训不到位，未严格开展安全技术交底；安全风险管控和隐患排查治理工作不到位，对挡墙向外倾斜变形的整改工作重视不足、措施不当，且存在盲目施工、冒险作业，督促检查工程项目安全生产工作力度不足，未及时消除事故隐患。

2．中锦恒业建设集团有限公司安宁分公司。无施工承包资质，但以分公司名义挂靠中锦恒业建设集团有限公司并借用其施工承包资质承接工程项目，且将工程项目再次分包；对承接的工程项目管理缺失，仅由无施工执业资格的自然人以公司名义对工程项目实施管理；未建立健全全员安全生产责任制，无安全管理体系；未设置安全管理机构，未配备安全管理人员；安全教育培训不到位，未严格开展安全技术交底；安全风险管控和隐患排查治理工作不到位，未有效督促检查工程项目安全生产工作，未及时消除事故隐患。

3．云南晨阳精诚建设监理咨询有限公司。在施工单位拒不整改挡墙质量安全问题的情况下，未按规定要求上报建设行政主管部门。

4．云南漫格园林景观规划设计有限公司。未向工程项目施工现场派驻设计代表，未严格履行设计技术交底职责。

5．大理万象置业有限公司。将工程项目违规发包给无施工资质的单位；未办理建筑工程施工许可；对施工单位和工程项目的监督管理不到位，未有效督促检查工程项目安全生产工作，未及时消除事故隐患。

（二）有关监管部门

大理经济技术开发区住房和城乡建设主管部门。对辖区房屋建筑工程的监督检查不够，对建设单位、施工单位和监理单位的监管力度不足。

（三）地方党委政府

1．大理市满江街道办事处。对辖区房屋建筑工程安全生产工作检查指导不够，应深刻汲取教训，改进安全生产工作。

2．大理经济技术开发区管委会。对辖区房屋建筑工程安全生产工作的统筹协调不够，应深刻汲取教训，改进安全生产工作。

五、对责任单位及责任人员处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

1．刘某，项目2－1组团景观、管网、道路、挡墙工程实际负责人。以无施工资格证书的自然人身份实施工程项目建设施工管理，对事故的发生负有主要责任。涉嫌犯罪，建议移送司法机关处理。

2．姚某会，云南凰佑建筑劳务有限公司员工，项目2－1组团景观、管网、道路、挡墙工程现场施工负责人。对工程项目管理不到位，未按设计图纸组织工程建设施工；未建立健全全员安全生产责任制和项目安全管理体系，未有效开展安全教育培训，安全风险管控和事故隐患整治不到位，盲目组织施工和冒险作业，对事故的发生负有主要责任。涉嫌犯罪，建议移送司法机关处理。

（二）对有关公职人员的处理建议

在事故调查中，未发现地方政府及有关公职人员在履职方面存在违纪违法行为及问题线索。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1．对事故有关责任人员的行政处罚建议

（1）吴某兴，云南凰佑建筑劳务有限公司法定代表人。未建立健全全员安全生产责任制和项目安全管理体系；安全教育培训不到位，未严格开展安全技术交底；督促检查工程项目安全生产工作力度不足，未及时消除事故隐患，对事故的发生负有重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（三）项、第（五）项的规定，建议由大理市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（二）项的规定给予行政处罚。

（2）刘某云，中锦恒业建设集团有限公司安宁分公司实际控制人、总经理。未建立健全全员安全生产责任制；安全教育培训不到位，未严格开展安全技术交底；安全风险管控和隐患排查治理

不到位，未有效督促检查工程项目安全生产工作，对事故的发生负有重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（三）项、第（五）项的规定，建议由大理市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（二）项的规定给予行政处罚。

（3）刘某华，中锦恒业建设集团有限公司安宁分公司负责人、董事长。未建立健全全员安全生产责任制；安全教育培训不到位，未严格开展安全技术交底；安全风险管控和隐患排查治理不到位，未有效督促检查工程项目安全生产工作，对事故的发生负有重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（三）项、第（五）项的规定，建议由大理市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（二）项的规定给予行政处罚。

（4）杨某昆，大理万象置业有限公司项目二期一组团工程项目负责人。未有效督促检查工程项目安全生产工作，未及时消除事故隐患，对事故发生负有重要领导责任。建议由大理经济技术开发区住房和城乡建设主管部门给予行政处罚。

（5）吕某，大理万象置业有限公司项目负责人。未有效督促检查工程项目安全生产工作，未及时消除事故隐患，对事故发生负有重要领导责任。建议由大理经济技术开发区住房和城乡建设主管部门给予行政处罚。

2．对事故有关责任单位的行政处罚建议

（1）云南凰佑建筑劳务有限公司。无施工承包资质，以劳务分包的名义承揽工程项目；未按设计图纸组织挡墙建设施工；未配备安全管理人员，对承揽的项目管理不到位，仅由无资格的自然人对工程项目实施管理；安全教育培训不到位；安全风险管控和隐患排查治理工作不到位，督促检查工程项目安全生产工作力度不足，未及时消除事故隐患。对发生生产安全事故负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条，第二十四条第一款，第二十七条第二款，第二十八条第一款，第四十一条第二款的规定，建议由大理市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（二）项的规定给予行政处罚。

（2）中锦恒业建设集团有限公司安宁分公司。无施工承包资质，借用其他施工承包资质承揽工程项目，且将承包的工程项目再次分包给不具资质的单位；对承接的工程项目管理缺失，无安全管理体系，未设置安全管理机构，未配备安全管理人员，仅由无资格的自然人以公司名义对工程项目实施管理；安全教育培训不到位；安全风险管控和隐患排查治理工作不到位，未有效督促检查工程项目安全生产工作，未及时消除事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款，第二十八条第一款，第四十一条第二款，第四十九条第一款的规定，建议由大理市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（二）项的规定给予行政处罚。

（3）云南晨阳精诚建设监理咨询有限公司。在施工单位拒不整改的情况下，未按《监理报告制度》上报建设行政主管部门，建议由大理经济技术开发区住房和城乡建设主管部门给予行政处

罚。

（4）云南漫格园林景观规划设计有限公司。未按规定向施工现场派驻设计代表，未严格履行设计技术交底职责。建议由大理经济技术开发区住房和城乡建设主管部门给予行政处罚。

（5）大理万象置业有限公司。将工程项目违规发包给无施工资质的单位；未办理建筑工程施工许可；对施工单位和工程项目的监督管理不到位，未有效督促检查工程项目安全生产工作，未及时消除事故隐患。建议由大理经济技术开发区住房和城乡建设主管部门给予行政处罚。

（四）其他处理建议

1．中锦恒业建设集团有限公司。违规授权和出借资质证书、资格证书给没有资质的单位承接工程项目；项目经理、安全管理人员等未到岗履职；对分公司及工程项目督促检查不到位。建议由大理经济技术开发区住房和城乡建设主管部门另案处理。

2．建议云南凰佑劳务有限公司、中锦恒业建设集团有限公司安宁分公司、中锦恒业建设集团有限公司、云南晨阳精诚建设监理咨询有限公司、云南漫格园林景观规划设计有限公司、大理万象置业有限公司等企业严格按照公司内部管理规定对企业其他责任人员进行处理，并将处理情况报大理州住房和城乡建设局。

3．大理经济技术开发区住房和城乡建设主管部门。对辖区房屋建筑工程的监督检查不够，对建设单位、施工单位和监理单位的监管力度不足，责成向大理经济技术开发区管理委员会作出深刻书面检查。

4．大理市满江街道办事处。对辖区房屋建筑工程安全生产工作检查指导不够，责成向大理市人民政府作出深刻书面检查。

5．责成大理经济技术开发区管理委员会向州人民政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）统筹发展和安全工作力度不够

部分建筑工程参建单位对安全生产工作的重要性和必要性认识不足，没有真正树牢红线意识和底线思维，没有正确处理安全与发展、安全与效益的关系，只顾眼前利益、不计安全后果，无视“资质关”，建设单位对施工承包单位的资质不审查、有资质的企业将资质随意出借、劳务单位超越资质许可范围承揽工程、监理单位对施工单位的资质把关不严，让资质关口作用形同虚设，为生产安全隐患打开了“后门”。

（二）安全风险管控和事故隐患排查工作不力

部分建筑工程参建单位未正确认识隐患排查和风险管控双重预防体系的重要性，安全教育培训不全面，隐患排查治理不深入，风险辨识管控不到位，安全防范措施不严格，在建设项目施工组织中，管理人员风险意识不强，从业人员安全意识淡薄，稍有不慎极易造成生产安全事故。此外，施工单位在项目管理、教育培训、施工组织、风险管控和监督检查等方面存在疏忽和松懈思想，很大程度上为生产安全事故的发生留下了隐患。

（三）督促指导和末端治理工作不足

各级各有关部门高度重视建筑施工领域安全生产工作，采取超常规方式和手段加强安全监管，但建筑企业资质管理和使用不规范，全员安全生产责任制落实不到位，安全管理体系建立不健全，安全管理人员履职不到位，从业人员安全意识不牢固等顽瘴痼疾仍未得到根治，致使坍塌、车辆伤害、机械伤害、物体打击等事故依然多发频发，应深刻汲取事故教训，不断加强和改进建筑施工领域安全监管工作。

七、事故整改和防范措施

各级各有关部门和单位要认真汲取本次事故的惨痛教训，举一反三，切实采取科学有效和务实管用的防范措施，切实加强建筑施工安全生产管理，严格落实安全生产的企业主体责任和部门监管责任，全面提升施工领域的安全管理水平，严防类似生产安全事故再次发生。

（一）深刻汲取事故教训，牢固树立安全发展理念

各级各有关部门和各建筑工程参建单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、应急管理和防灾减灾救灾的重要论述和重要指示批示精神，深刻汲取事故教训，牢固树立以人为本和安全发展理念，切实增强“红线意识”和“底线思维”，不断提升对建筑施工领域安全生产工作的重要性和紧迫性认识。要深刻认识事故暴露出的突出问题和薄弱环节，强化法治观念、系统观念，坚持标本兼治、综合治理，全面提升安全生产意识，健全完善安全生产管理制度，层层压实安全生产责任，坚决防范遏制类似事故的再次发生。

（二）严格落实主体责任，切实加强建筑工程管理

建筑工程各参建单位要深刻吸取事故教训，以案促改、以改促建，查找漏洞、补齐短板，要按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和《云南省安全生产条例》等规定，建立健全全员安全生产责任制，组织制定安全生产规章制度和操作规程，组织开展安全生产教育培训，组织建立安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，组织制定生产安全事故应急救援预案并定期开展演练。要配齐配强工程项目负责人和安全管理人员，强化现场安全管控，及时制止“三违”行为，推动相关单位安全生产责任制全员全岗位全覆盖。

（三）强化行业监督管理，严厉打击违法违规行为

各级有关部门要加强对建筑施工领域和特别是建设单位、施工单位、监理单位的安全监管，要以建筑业资质管理、项目现场安全管理、临时用工管理为重点，深化房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动，规范建筑施工行业秩序。要开展建筑施工企业安全生产条件动态检查，定期监督检查工程项目施工企业安全生产状况，督促指导企业完善安全管理机构，明确职责分工，加强安全风险管控和隐患排查治理，及时消除各类事故隐患。要严肃查处建设单位应招未招、肢解发包，未取得施工许可证擅自开工建设，任意压缩工期和造价等问题；要严厉打击出借资质、围标串标、违法转包分包、无资质承揽工程，以及各类挂靠、借证、无证上岗和不到岗履职等行为。

（四）加强安全宣传教育，提升从业人员安全意识

建筑工程各参建单位要结合全民国家安全日、全国防灾减灾日、“安全生产月”和“宪法宣传周”等开展集中普法宣传，加强安全生产宣传教育培训，普及安全生产知识，提升全员安全意识，树牢安全发展理念和风险防范意识。要组织安全管理人员进行安全生产管理培训并考核取证，定期组织开展安全生产主题教育，综合运用事故分析、警示教育、专题培训等方式，教育引导从业人员特别是临时工自觉遵守安全管理制度和操作规程，增强员工的安全意识和安全技能，形成人人关注、处处防范的安全生产良好氛围。

大理经开区“2·16”事故调查组

2025年6月16日

收藏 【 打印 】

扫一扫在手机打开当前页